



COMUNE DI SQUILLACE
Provincia di CATANZARO

Registro Generale

N. 886 del 29/12/2023

COPIA

SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Numero 96 del 29/12/2023
CIG. N. Z603E061A4

Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di spedizione /notificazione atti giudiziari senza materiale affrancatura (SMA) a poste italiane SPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che, a seguito dell'espletamento delle funzioni istituzionali legate ai servizi di polizia stradale costituiti dall' accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, nonché nel caso di rilevamento di infrazioni alle norme previste da dettati legislativi disciplinanti materie di diversa natura, l'ufficio di Polizia Locale, nelle ipotesi di impossibilità degli agenti accertatori di procedere alla contestazione immediata, provvede alla notificazione delle stesse .a mezzo del servizio postale raccomandato A-R relativo ad atti giudiziari, in ossequio al principio. informatore di cui all'art. 10 della L. 3 agosto 1999, n. 265;

DATO ATTO che gli estremi delle violazioni al codice stradale devono essere notificati ai destinatari entro il termine, posto a pena di decadenza, di 90 giorni dall'accertamento;

ATTESO che con. Legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni ed integrazioni, sono state introdotte, ai fini della formale notificazione e i verbali di contestazione di violazioni amministrative, la Comunicazione di Avvenuto Deposito e la Comunicazione di Avvenuta Notificazione, poste a carico dei destinatari ma anticipate, per la concreta notificazione, dall'organo accertatore;

CONSIDERATA, pertanto, ai fini di garantire la continuità del servizio di notificazione delle violazioni accertate dagli operatori di polizia locale e comunque di altri atti amministrativi o giudiziari legati a compiti istituzionali della polizia locale entro congrui e ristretti termini in ossequio ai principi di efficienza ed efficacia cui deve informarsi l'azione amministrativa., ed in ogni caso nel rispetto dei tempi di cui al precedente capoverso, e per evitare disservizi dell'Ente nello svolgimento di funzioni d'istituto, la necessità di impegnare una somma per sostenere i relativi costi;

RAVVISATA la necessità dell'Ente comunale di provvedere in merito, onde non intralciare la normale attività amministrativa;

VISTA la proposta di contratto, avanzata da Poste Italiane Spa, relativa al Servizio di spedizione di invii postali Senza Materiale Affrancatura (SMA), con pagamento anticipato/contestuale;

VERIFICATO che le condizioni contrattuali ed economiche non comportano costi fissi, ma che le tariffe previste sono conteggiate solo in base all'effettiva erogazione del servizio, e che, pertanto, se il servizio non è utilizzato non si determina alcun costo, né l'Ente è obbligato ad utilizzarlo se ritenuto non conveniente;

RITENUTO, per quanto sopra e per la rilevanza del servizio in questione procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto a Poste Italiane S.p.A - P.IVA 01 1 14601006 - stipulando con la stessa il contratto relativo al servizio di invii postali Senza Materiale Affrancatura (SMA) con pagamento anticipato e contestuale apertura del conto contratto;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267 /2000, l'esecuzione del contratto è finalizzata alla notificazione degli atti giudiziari connessi ai procedimenti sanzionatori del Codice della Strada e amministrativi, e che il rapporto contrattuale sarà formalizzato mediante sottoscrizione della proposta contrattuale - tipo predisposta dalla società Poste italiane S.p.A;

RITENUTO necessario, pertanto, in relazione al servizio in oggetto, procedere all'impegno della somma di € 8.000,00 con imputazione valore sul cap. 103 - cod.0301103 del bilancio corrente;

VISTA la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Vigilanza;

ACCERTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento contabile;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-di approvare la proposta contrattuale, avanzata da Poste Italiane Spa, relativa al Servizio di spedizione di invii postali Senza Materiale Affrancatura (SMA), con pagamento anticipato/contestuale;

-di affidare, per la ragioni esposte in premessa a Poste Italiane S.p.A con sede legale in ROMA Viale Europa, 190 - P.IVA 01114601006, il servizio di spedizione/notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della Strada:

a) di stipulare con la stessa il contratto relativo al servizio di invii postali Senza Materiale Affrancatura (SMA) con pagamento anticipato e contestuale apertura del conto contratto sottoscrivendo la proposta contrattuale predisposta da Poste Italiane S.p.A;

-di dare atto che le condizioni contrattuali ed economiche non comportano costi fissi, ma che le tariffe previste sono conteggiate solo in base all'effettiva erogazione del servizio, e che, pertanto, se il servizio non è utilizzato non si determina alcun costo, né l'Ente è obbligato ad utilizzarlo;

- di impegnare la spesa di € 8.000,00 sul cap. 103 - cod.0301103 del bilancio corrente;

- di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n° 267/2000;

-di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs n° 50/2016.

Il Responsabile del Settore
f.to Alessandro Consolo

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento n. 886 del 29/12/2023 Si appone visto per la regolarità contabile.
Attestando, nel contempo, la copertura finanziaria con impegni a valere sul cap. 103 - cod.0301103
imp. 548 del bilancio corrente.
Squillace li

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dr. Pasquale Muccari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 –comma7- del Regolamento di Contabilità, copia della presente
è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data _____ -

L'impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace li

Il Responsabile del Settore
Alessandro Consolo